

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1008/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายสุวรรณ พงษ์สำราญ

จำเลย

นายสุวรรณ พงษ์สำราญ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.อ. มาตรา 56

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษจำคุก เพราะจำเลย มีรายได้ไม่น้อยไม่พอที่จะเป็นเจ้ามือสลากกินรวบได้ โปรดมีคำสั่ง ให้เจ้าหน้าที่คุมประพฤติทำการสืบเสาะประวัติของจำเลยเพื่อ ประกอบการวินิจฉัยต่อไปด้วย หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2487 มาตรา 4,5,10,12 ที่แก้ไขแล้ว จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุก 1 ปี ริมของกลาง สำหรับคำขอให้จำเลยจ่ายเงิน สินบนแก่ผู้นำจับเมื่อศาลมิได้สั่งปรับจำเลย จึงให้ยกเสีย ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา (อันดับ 29,28) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 36)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าตามคำร้องของ จำเลยเป็นการขอให้ พนักงานคุมประพฤติไปสืบเสาะเกี่ยวกับฐานะของจำเลยว่าเป็นคนยากจนไม่น่าจะเป็นเจ้ามือการ

พินันสลาภกีนรวบซึ่งเป็น การโต้แย้งข้อเท็จจริงที่จำเลยรับสารภาพต่อศาลแล้ว
เท่านั้น จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตตามขอ ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าตามคำร้องของ จำเลยเป็นการขอให้ พนักงานคุม
ประพฤติไปสืบเสาะเกี่ยวกับฐานะของจำเลยว่าเป็นคนยากจนไม่น่าจะเป็นเจ้ามือการ
พินันสลาภกีนรวบซึ่งเป็น การโต้แย้งข้อเท็จจริงที่จำเลยรับสารภาพต่อศาลแล้ว
เท่านั้น จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตตามขอ ให้ยกคำร้อง

(อร่าม หุตางกูร-ไพศาล รางฆางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>